

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 72/2531

นายประเสริฐ ปลื้มปิตุคมล

โจทก์

บริษัท ว.อุดรก่อสร้าง จำกัด

จำเลย

บริษัท ว.อุดรก่อสร้าง (2522) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนและจำเลยขอถือเอาหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันในชั้นอุทธรณ์มาวางเป็นประกันในชั้นฎีกาและหากศาลประสงค์จะให้จำเลยหาหลักประกันเพิ่ม จำเลยก็พร้อมที่จะนำหลักประกันมาวางต่อศาล

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 72)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์เป็นเงิน196,995 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน184,323 บาท นับจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70,69)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยนำพันธบัตรเงินกู้ 2 ฉบับ รวมจำนวนเงิน 220,000 บาทของจำเลยมาวางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 53,59)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว หากจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว หากจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ดำริ สุภาพโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ